

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços odontológicos, os contratantes, de um lado _____, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº _____, com sede/endereço em _____, doravante denominada(o) **Contratada(o)**, tendo como cirurgião(ã)-dentista responsável _____, CRO- nº _____, e do outro lado do RG sob o nº _____, brasileiro(a), estado civil _____, profissão _____, portador(a) de expedição _____, e inscrito(a) no CPF sob o nº _____, residente e domiciliado(a) na _____, nº _____, bairro _____, cidade _____, Estado _____, doravante denominado(a) simplesmente de **Contratante/Paciente**, têm entre si justo e contratado, na melhor forma do direito, as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato constitui-se na prestação de serviços odontológicos, pela(o) Contratada(o) ao(à) Contratante, no endereço de sua sede acima grafado, de acordo com o plano de tratamento aprovado e constante do prontuário odontológico do paciente, que passa a fazer parte deste contrato como seu ANEXO I.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ODONTOLÓGICOS E INSUMOS

O valor total dos honorários profissionais e dos insumos utilizados no tratamento do(a) Contratante é a quantia de R\$ _____ (_____) conforme orçamento aprovado pelo(a) Contratante/Paciente e que passa a fazer parte deste contrato como seu ANEXO II, devendo os pagamentos serem realizados nas condições e datas pactuadas.

Parágrafo 1º - O valor dos honorários e dos insumos utilizados no tratamento, ora estipulado, poderá sofrer alteração, caso seja necessário modificar o plano de tratamento inicialmente aprovado, em face da constatação de questões técnicas ou outras intercorrências que inviabilizem sua execução, sendo necessário que as partes acordem formalmente os novos valores ajustados por escrito, o que fará aditivo ao presente contrato.

Parágrafo 2º - Os pagamentos vencidos e efetuados fora dos prazos previstos estarão sujeitos a atualização monetária e a multa de mora de 2% (dois por cento) a.m. e juros de 1% (um por cento) a.m., sendo este último calculado proporcionalmente aos dias de atraso.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS GARANTIAS

O(A) Contratante/Paciente declara que foi devidamente informado(a) sobre os propósitos, riscos e alternativas de tratamento, bem como que a Odontologia não é uma ciência exata e que os resultados esperados, a partir do diagnóstico, poderão não se concretizar em face da resposta biológica do(a) paciente e da própria limitação da ciência.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIRURGIÃO-DENTISTA

A(o) Contratada(o) se compromete a utilizar as técnicas e os materiais adequados à execução do plano de tratamento aprovado, assumir a responsabilidade pelos serviços prestados, resguardar a privacidade do paciente e o necessário sigilo, bem como zelar pela sua saúde e dignidade.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE/PACIENTE

O(A) Contratante/Paciente se compromete a seguir rigorosamente as orientações do Cirurgião-Dentista, comunicando imediatamente qualquer alteração ou intercorrências em decorrência do tratamento realizado, comparecer pontualmente às consultas marcadas, justificando as faltas com antecedência mínima de 24 horas.

Parágrafo 1º - O(A) Contratante/Paciente fica ciente que, sendo realizado o agendamento, deverá comparecer ao consultório da(o) Contratada(o) com 15 (quinze) minutos de antecedência e que após 03 (três) faltas consecutivas o(a) Contratante/Paciente só poderá realizar novo agendamento mediante pagamento prévio de uma consulta avulsa.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS

Parágrafo 2º - Em caso de falta não justificada com antecedência mínima de 24h, será cobrado o valor correspondente a uma consulta avulsa.

CLÁUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato tem duração pelo período necessário para realização do tratamento, conforme informado no plano de tratamento aprovado, desde que o(a) Contratante/Paciente compareça às consultas previamente agendadas, podendo ser cobrado judicial ou extrajudicialmente mesmo após o término do tratamento em caso de inadimplência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, sendo neste caso cobrados os valores relativos aos trabalhos efetivamente realizados, mesmo que não totalmente concluídos.

Parágrafo 1º - Será caracterizado o abandono do tratamento quando o(a) Contratante/Paciente faltar a 5 (cinco) consultas consecutivas, ou se ausentar, sem justificativa do consultório, por mais de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo neste caso considerado o contrato rescindido por iniciativa do(a) Contratante/Paciente.

Parágrafo 2º - O(A) Contratante/Paciente desde já se declara ciente de que o abandono do tratamento poderá acarretar prejuízos à sua saúde, inclusive com agravamento do estado inicial, não sendo necessária a rechamada do paciente para que o abandono fique caracterizado.

Parágrafo 3º - Em caso de desistência/rescisão após a assinatura do contrato e antes do início do tratamento, o(a) Contratante pagará a título de multa referente às despesas decorrentes da confecção deste contrato a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), quantia que ficará retida em caso de pagamento de sinal de entrada, sendo o valor remanescente devolvido sem quaisquer acréscimos ao(à) Contratante.

CLÁUSULA OITAVA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Parágrafo 1º - A(o) Contratada(o) compromete-se a coletar e tratar apenas os dados necessários ao cumprimento deste contrato, nos termos do Art. 7º, incisos II e V, da LGPD.

Parágrafo 2º - Não haverá coleta ou compartilhamento de dados sem consentimento específico do(a) Contratante.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de _____, Estado de _____, para dirimir quaisquer controvérsias.

E por estarem de acordo com as condições acima descritas, assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor, na presença de testemunhas, para que produza todos os efeitos legais.

_____, _____ de _____ de _____.

CONTRATADO(A)

CONTRATANTE/PACIENTE

TESTEMUNHA 1 / CPF

TESTEMUNHA 2 / CPF